

1526076-50.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... químico, confessou a prática do tráfico e estava arrependido. Foi internado por 5 vezes em casa de recuperação. Atuava como campana no local do tráfico.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que avistaram três indivíduos no local dos fatos, conseguindo deter o réu RAFAEL e o usuário Douglas. RAFAEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1526076-50.2021.8.26.0228 - Controle 2021/001301

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL LINCOLN RIBEIRO DO IMPÍRIO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

19/01/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 19 de janeiro de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência virtual, realizada desta forma em razão da atual pandemia de Covid-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, nos termos do Comunicado CG 284/20, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). ALINE APARECIDA HOLTZ AMBAR; o réu RAFAEL LINCOLN RIBEIRO DO IMPÍRIO, e seu Defensor, Dr. WILLIAM ROBERTO CASIMIRO BRAGA, Defensor Público.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais militares Amanda e Jefferson. Ao final, o réu foi interrogado.

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Douglas.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, considerando a

primariedade do réu, redução da pena pelo tráfico privilegiado, e substituição da pena por restritivas de direitos, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a absolvição pela relatividade da confissão, pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante pela confissão, privilégio no máximo, substituição da pena e apelo em liberdade de provas, a qual foi gravada.

A seguir, pelo(a) MM^a. Juiz(a) foi dito: Homologo a desistência.

VISTOS.

RAFAEL LINCOLN RIBEIRO DO IMPÍRIO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 07h, na Rua Baltazar Teles, n. 50, José Bonifácio, São Paulo/SP, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, trazia consigo e guardava, para fins de consumo de terceiras pessoas, 11 porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecido como "maconha", com peso líquido de 10,8 gramas; e 85 porções de cocaína, com peso líquido de 39,4g gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi regularmente notificado (fls. 63), ofereceu defesa prévia (fls. 67/78) e a denúncia foi recebida em 12/01/2022 (fls. 81).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Amanda e Jefferson. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição pela relatividade da confissão.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, a policial Amanda declarou que estavam em patrulhamento em rua já conhecida como ponto de tráfico de entorpecentes, avistaram 3 pessoas, que saíram andando. Conseguiram abordar RAFAEL e outro rapaz. Em uma porta de ferro há 1 metro de distância localizaram uma sacola com entorpecentes. Indagado, RAFAEL afirmou que estava no local como olheiro e o outro rapaz, Douglas, afirmou que tinha ido ao local para comprar as drogas. A terceira pessoa que fugiu seria o vendedor das drogas, conforme declaração do réu e usuário.

O policial Jefferson relatou que estavam em patrulhamento em local já conhecido como ponto de tráfico, avistaram 3 indivíduos, pediram apoio, entraram na via, momento em que um deles correu para a viela. Abordaram Douglas, que afirmou ser usuário e estaria no local para comprar cocaína. RAFAEL afirmou que seria o olheiro e a pessoa que vendeu seria o traficante. Num portão próximo ao local encontraram uma sacola contendo os entorpecentes que estariam sendo vendidos pelo indivíduo que se evadiu.

Ao ser interrogado, o réu RAFAEL afirmou que nunca foi preso ou processado. Mora com suas irmãs. Não trabalha. Tem 3 filhos. Era dependente químico, confessou a prática do tráfico e estava arrependido. Foi internado por 5 vezes em casa de recuperação. Atuava como campana no local do tráfico.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que avistaram três indivíduos no local dos fatos, conseguindo deter o réu RAFAEL e o usuário Douglas. RAFAEL confessou a eles que atuava como olheiro para o tráfico e que os entorpecentes localizados dentro da sacola que estava num portão próximo eram vendidos pelo indivíduo que se evadiu no momento da chegada da polícia.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.

COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI

N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

O réu confessou a prática do delito, afirmando que atuava como olheiro no ponto de venda de drogas e que o indivíduo que se evadiu seria o responsável pela venda dos entorpecentes.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 09/10) e laudo pericial (85/87), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase considerando que as condições são normais para a espécie, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que o réu é primário, a pena é reduzida em 2/3 (dois terços), o que equivale 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva. Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que o réu primário, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, e por ter sido condenado pelo tráfico privilegiado, substituo sua pena por privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE.

DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO).

PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006).

TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO.

CONSECTÁRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO

INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO

PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA.

PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE [...]

11. A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis.[...] (HC 596.603, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, STJ).

O réu poderá apelar em liberdade, considerando a pena e regime fixados, bem como

por não estarem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu RAFAEL LINCOLN RIBEIRO DO IMPIRIO a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, caput, do Código Penal. Publicada em audiência.

Pelo Ministério Público, Defesa e Réu foi dito que NÃO desejam recorrer. Assim, certifico o trânsito em julgado da presente sentença.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. O valor de R\$ 138,20, encontrado com o réu, é declarado perdido ao Senad nos termos da lei.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.